第13讲 银行销售及代理销售产品相关法律法规（六）

第三节 银行销售及代理销售产品相关法律法规

（1）投保人存在以下情况的，向其销售的保险产品**原则上应当为保单利益确定**的保险产品，且保险合同**不得通过系统自动核保现场出单**，应当将保单材料转至保险公司，经核保人员核保后，由保险公司出单：

①投保人填写的年收入低于当地省级统计部门公布的最近1年城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入；

②投保人年龄超过65周岁或期缴产品投保人年龄超过60 周岁。

保险公司核保时应当对投保产品的适合性、投保信息、签名等情况进行复核，发现产品不适合、信息不真实、客户无继续投保意愿等问题的不得承保。

（2） 销售**保单利益不确定**的保险产品，包括**分红型、万能型、投资连结型、变额型**等人身保险产品和财产保险公司**非预定收益型投资**保险产品等，存在以下情况的，应当在取得投保人签名确认的投保声明后方可承保：

①趸缴保费超过投保人**家庭年收入的4倍**；

②年期缴保费超过投保人家庭年收入的20%，或月期缴保费超过投保人家庭月收入的20%；

③保费缴费年限与投保人年龄数字之和达到或超过60；

④保费额度大于或等于投保人保费预算的150%。

在投保声明中，投保人应当表明投保时了解保险产品情况，并自愿承担保单利益不确定的风险。

第三十三条规定，商业银行及其保险销售从业人员应当向投保人**提供完整合同材料**，包括投保提示书、投保单、保险单、保险条款、产品说明书、现金价值表等，指导投保人在投保单上如实、正确、完整地填写客户信息，并在人身保险新型产品投保书上抄录有关声明，不得代抄录有关语句或签字。投保提示书应当至少包括以下内容：

- （1）客户购买的是保险产品；
- （2）提示客户详细阅读保险条款和产品说明书，尤其是保险责任、犹豫期和退保事项、利益演示、费用扣除等内容；
- （3）提示客户应当由投保人亲自抄录、签名；
- （4）客户向商业银行及保险公司咨询及投诉渠道；
- （5）中国银保监会规定的其他内容。

第三十四条规定，商业银行保险销售从业人员应当**请投保人本人填写投保单**。

有下列情形的，可由保险销售从业人员**代填**：

（1）投保人填写有困难，并进行了书面授权；

（2）投保人填写有困难，且无法书面授权，在录音录像的情况下进行了口头授权。

在代填过程中，保险销售从业人员应当与投保人逐项核对填写内容，按投保人描述填写投保单。填写后，投保人确认投保单填写内容为自己真实意思表示后签字或盖章。

商业银行应当将书面授权文件、录音、录像等资料交由保险公司进行归档管理。

第三十五条规定，商业银行通过自动转账扣划收取保费的，应当就扣划的账户、金额、时间等内容与投保人达成协议，并有**独立于投保单等其他单证和资料的银行自动转账授权书**，授权书应当包括转出账户、每期转账金额、转账期限、转账频率等信息，并向投保人出具保费发票或保费划扣收据。

保险公司应当在划扣首期保费24小时内，或未划扣首期保费的在承保24小时内，以保险公司名义，通过手机短信、微信、电子邮件等方式，提示投保人，提示内容应当至少包括：保险公司名称、保险产品名称、保险期间、犹豫期起止时间、期缴保费及频次、保险公司统一客服电话。

分期缴费的保险产品，鼓励采取按月缴费等符合消费者消费习惯的保费缴纳方式。

在续期缴费、保险合同到期时应当采取手机短信、微信、电子邮件等方式提示投保人。投保人无手机联系方式的，应当通过电子邮件、纸质信件等方式提示。

第三十六条规定，商业银行代理销售的**保险产品保险期间超过一年的，应当在保险合同中约定15 日的犹豫期**，并在保险合同中载明投保人在犹豫期内的权利。

（更多资料+VX：9579293）

犹豫期自投保人收到保险单并书面签收之日起计算。

第三十七条规定，商业银行及其保险销售从业人员代理销售投资连结型保险产品和财产保险公司非预定收益型投资保险产品等，应**在设有销售专区以上层级的网点进行，并严格限制在销售专区内**。

对于保单期限和缴费期限较长、保障程度较高、产品设计相对复杂以及需要较长时间解释说明的保险产品，商业银行应当积极开拓销售专区，通过对销售区域和销售从业人员的控制，将合适的保险产品销售给合适的客户。

第三十八条规定，商业银行代理销售意外伤害保险、健康保险、定期寿险、终身寿险、保险期间不短于10 年的年金保险、保险期间不短于10 年的两全保险、财产保险（不包括财产保险公司投资型保险）的**保费收入之和不得低于保险代理业务总保费收入的20%**。

第三十九条规定，商业银行开展互联网保险业务和电话销售保险业务应当由其法人机构建立统一集中的业务平台和处理流程，实行集中运营、统一管理，并符合中国银保监会有关规定。

除以上业务外，**商业银行每个网点在同一会计年度内只能与不超过3 家保险公司开展保险代理业务合作**。

第四十条规定，**商业银行每个网点与每家保险公司的连续合作期限不得少于1年。**

商业银行和保险公司应当保持合作关系和客户服务的稳定性。

合作期间内，其中一方出现对合作关系有实质影响的不利情形，另一方可以提前中止合作。

对商业银行与保险公司中止合作的情况，商业银行应当配合保险公司做好满期给付、退保、投诉处理等后续服务。

第四十一条规定，商业银行保险销售从业人员应当按照商业银行的**授权**销售保险产品，不得销售未经授权的保险产品或私自销售保险产品。

第四十二条规定，商业银行不得允许保险公司人员等**非商业银行从业人员**在商业银行营业场所从事保险销售相关活动。

第四十三条规定，商业银行及其保险销售从业人员**不得将保险代理业务转委托给其他机构或个人**。

第四十四条规定，**商业银行不得通过第三方网络平台开展保险代理业务**。

商业银行保险销售从业人员**不得以个人名义从事互联网保险业务**。

第四十五条规定，商业银行应当将全面、完整、真实的客户投保信息提供给保险公司并告知客户，不得截留客户投保信息，确保保险公司承保业务和客户回访工作顺利开展。

保险公司应当将客户退保、续期、满期等信息完整、真实地提供给商业银行，协助商业银行做好保险产品销售后的满期给付、续期缴费等相关客户服务。

对于到商业银行申请退保、满期给付、续期缴费业务的，商业银行和保险公司应当相互配合，及时做好相应工作。

第四十六条规定，商业银行不得通过篡改客户信息，以商业银行网点电话、销售从业人员及相关人员电话冒充客户联系电话等方式编制虚假客户信息。

保险公司发现**客户信息不真实或由其他人员代签名的**，尚未承保的，不得承保；已承保的，应当及时联系客户说明保单情况、办理相关手续，并要求商业银行予以更正。

第四十七条规定，商业银行和保险公司应当加强客户信息保护，防止客户信息被不当使用。

第四十八条规定，商业银行开展保险代理业务，应当根据中国银保监会的相关规定实施**保险销售行为可回溯管理**，完整客观地记录销售关键环节。

第四十九条规定，商业银行代理保险业务应当严格遵守审慎经营规则，不得有下列行为：

- （1）将保险产品与储蓄存款、基金、银行理财产品等产品混淆销售；
- （2）将保险产品收益与储蓄存款、基金、银行理财产品简单类比，夸大保险责任或者保险产品收益；
- （3）将不确定利益的保险产品的收益承诺为保证收益；
- （4）将保险产品宣传为其他金融机构开发的产品进行销售；
- （5）通过宣传误导、降低合同约定的退保费用等手段诱导消费者提前解除保险合同；
- （6）隐瞒免除保险人责任的条款、提前解除保险合同可能产生的损失等与保险合同有关的重要情况；
- （7）以任何方式向保险公司及其人员收取、索要协议约定以外的任何利益；

（更多资料+VX：9579293）

- （8）其他违反审慎经营规则的行为。

第五十条规定，商业银行及其保险销售从业人员在开展保险代理业务中不得有下列行为：

- （1）欺骗保险公司、投保人、被保险人或者受益人；
- （2）隐瞒与保险合同有关的重要情况；
- （3）阻碍投保人履行如实告知义务，或者诱导其不履行如实告知义务；
- （4）给予或者承诺给予投保人、被保险人或者受益人保险合同约定以外的利益；
- （5）利用行政权力、职务或者职业便利以及其他不正当手段强迫、引诱或者限制投保人订立保险合同；
- （6）伪造、擅自变更保险合同，或者为保险合同当事人提供虚假证明材料；
- （7）挪用、截留、侵占保险费或者保险金；
- （8）利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益；
- （9）串通投保人、被保险人或者受益人、骗取保险金；
- （10）泄露在业务活动中知悉的保险人、投保人、被保险人的商业秘密。

第五十一条规定，商业银行和保险公司应当在客户投诉、退保等事件发生的第一时间积极处理，**实行首问负责制度**，不得相互推诿，避免产生负面影响使事态扩大，并按照双方共同制定的处理办法，及时采取措施，妥善解决。

第五十二条规定，商业银行和保险公司应当将商业银行代理保险业务中出现的群访群诉、群体性退保等事件作为重大事件，建立重大事件联合应急处理机制，共同制定重大事件处理办法、指定专门人员、成立应急小组、建立共同信息披露机制，在出现重大事件时及时妥善做好应对工作。

第五十三条规定，商业银行应当在每月结束后的15日内通过中国银保监会规定的监管信息系统报告业务数据。

中国银保监会直接监管的商业银行和其他商业银行及其一级分支机构，应当在每个年度结束后的30日内分别向中国银保监会和中国银保监会派出机构报送保险代理业务情况，至少包括以下内容：

- （1）保险代理业务开展情况；
- （2）各险种保费收入占比情况；
- （3）发生投诉及处理的相关情况；
- （4）与保险公司合作情况；
- （5）内控及风险管理的变化情况；
- （6）其他需要报送的情况。
- （三）监督管理方面相关要求

第五十八条规定，中国银保监会及其派出机构依法对商业银行代理保险业务制定相关的规章和审慎经营规则，进行现场检查和非现场监管。

第五十九条规定，银行业协会和保险业协会要通过加强行业自律，在维护市场秩序、促进公平竞争方面发挥积极作用。

中国银保监会及其派出机构应当督促银行业协会和保险业协会采取行业自律措施，建立行业内部沟通协调机制，加强自我约束和相互监督，共同维护市场秩序、促进公平竞争。

第六十条规定，中国银保监会及其派出机构可以对商业银行保险代理业务责任人进行谈话，并进行教育培训。

第六十一条规定，对于业务占比达不到第三十八条要求的商业银行法人机构及其一级分支机构，中国银保监会或者其省一级派出机构有权采取责令限期改正等监管措施。

- （四）风险提示语及犹豫期提示语相关要求

第六十七条规定，《代理保险办法》规定的风险提示语及犹豫期提示语内容如下：

分红保险风险提示语："您投保的是分红保险，红利分配是不确定的。"

万能保险风险提示语："您投保的是万能保险，最低保证利率之上的投资收益是不确定的。"有初始费用的产品还应包括"您缴纳的保险费将在扣除初始费用后计入保单账户。"

投资连结保险风险提示语"您投保的是投资连结保险，投资回报具有不确定性"。有初始费用的产品还应包括"您缴纳的保险费将在扣除初始费用后计入投资账户。"

（更多资料+VX：9579293）

其他产品类型的风险提示语，由公司自行确定。

犹豫期提示语“您在收到保险合同后15 日内有全额退保（扣除不超过10 元的工本费）的权利。超过15 日退保有损失。"

第六十八条规定，《代理保险办法》中，除**犹豫期期限“15 日”的规定指自然日**外，其余有关“3 日”“5 日“ ”15 日“ ”30 日“的规定指工作日。

《代理保险办法》所称“以上、以下"均含本数。

【2021真题】商业银行经营保险代理业务，应当具备的条件有（　　）

A．主业经营情况良好，最近5年无重大违法违规记录

B．已建立保险代理业务管理制度和机制，并具备相应的专业管理能力

C．已建立符合中国银保监会规定的保险代理业务信息系统

D．所有销售人员均须取得保险从业资格证书

E．具有中国银保监会或其派出机构颁发的金融许可证

【答案】BCE

【解析】商业银行经营保险代理业务，应当具备下列条件：

具有中国银保监会或其派出机构颁发的金融许可证；

主业经营情况良好，最近2年无重大违法违规记录(已采取有效整改措施并经中国银保监会及其派出机构认可的除外)；

已建立符合中国银保监会规定的保险代理业务信息系统；

已建立保险代理业务管理制度和机制，并具备相应的专业管理能力；

法人机构和一级分支机构已指定保险代理业务管理责任部门和责任人员；

中国银保监会规定的其他条件。

（更多资料+VX：9579293）